

Sentencia N° 27193

estos antecedentes referidos al derecho de iniciativa promovido a efectos de que el Gobierno Departamental de Tacuarembó apruebe un proyecto de "ORDENANZA DEPARTAMENTAL QUE DECLARE ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL Y LIBRE DE MINERÍA METALÍFERA A CIELO ABIERTO a la zona rural del Departamento de Tacuarembó por los procedimientos legislativos correspondientes, o en su defecto por vía del referéndum departamental", según la leyenda de las papeletas presentadas.

Fuente del Texto: CORTE ELECTORAL

[Ver Original](#)

Montevideo, 23 de octubre de 2013.

Sentencia N° 27.193

VISTOS estos antecedentes referidos al derecho de iniciativa promovido a efectos de que el Gobierno Departamental de Tacuarembó apruebe un proyecto de "ORDENANZA DEPARTAMENTAL QUE DECLARE ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL Y LIBRE DE MINERÍA METALÍFERA A CIELO ABIERTO a la zona rural del Departamento de Tacuarembó por los procedimientos legislativos correspondientes, o en su defecto por vía del referéndum departamental", según la leyenda de las papeletas presentadas.

RESULTANDO: I) Que por nota fechada el 2 de agosto de 2013, obrante a fojas 1 y 2, suscrita por el Presidente y Secretario de la Junta Departamental de Tacuarembó en su representación, Sres. Augusto Y. Sánchez dos Santos y Wilson A. Ezquerria Alonso, respectivamente, se realizaron las siguientes puntualizaciones "respecto a las firmas recogidas por "ciudadanos" residentes en nuestro Departamento, que oportunamente fueron entregadas en la Oficina Electoral" correspondiente:

A) Dichas firmas fueron recabadas por una Comisión Especial denominada "Tacuarembó por la Vida y el Agua" al amparo del artículo 305 de la Constitución de la República (debió decirse 304, según se referirá en los Considerandos) y artículos 79 y concordantes de la Ley Orgánica Municipal.

B) Cada una de las papeletas en que se asentaron dichas firmas contiene la voluntad de un "ciudadano" respaldando la iniciativa legislativa plasmada en un Proyecto de Ordenanza declarando libre de minería metalífera a cielo abierto a la zona rural del departamento de Tacuarembó.

C) En la parte dispositiva de dicho proyecto se establece que:
"1° - El medio ambiente será protegido promoviéndose un desarrollo ambientalmente sostenible.

2° - Declárase ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL toda la zona rural del departamento de Tacuarembó.

3°) A partir de la entrada en vigencia de la presente norma queda prohibida la explotación de minería metalífera a cielo abierto en el territorio departamental."

D) El 27 de junio del corriente año la citada Comisión se presentó ante la Junta Departamental entregando una cantidad de sobres, que conforme al acta labrada por la escribana actuante por el últimamente nombrado organismo, contenían 13.018 (trece mil dieciocho) firmas.

E) Asimismo, se entregó para su estudio la correspondiente propuesta a la que ya se hizo mención, debidamente articulada y que luce de fojas 3 a 6.

F) La Junta Departamental de Tacuarembó --en el entendido de que la tarea de verificación de las firmas presentadas a los mencionados efectos es competencia de esta Corporación, así como la declaración de que se ha alcanzado el porcentaje del 15 % de los inscriptos en el mencionado departamento-- entregó el 22 de julio pasado en la Oficina Electoral Departamental correspondiente, las referidas papeletas conteniendo dichas firmas.

II) Que a fojas 8 obra el acta labrada por el Presidente y Jefe, respectivamente, de los órganos que vienen de decirse, dejándose constancia de dicha entrega por los representantes de la Junta Departamental de Tacuarembó que se individualizaron por sus nombres y credenciales cívicas.

III) Que las mencionadas papeletas se remitieron por la Oficina de referencia a esta Corte Electoral, según nota de fojas 9, las que en poder del Departamento de Secretaría fueron entregadas por su Directora a la Dirección de la Oficina Nacional Electoral el 30 de julio de 2013 (acta de fojas 7).

IV) Que el 8 de agosto siguiente los antecedentes fueron considerados por la Corporación la que resolvió a fojas 10, pasarlos a la Comisión de Asuntos Electorales para que informara en la forma de estilo, la que preliminarmente consideró la minuta de la autoría de uno de sus miembros resumiendo los puntos a analizar por aquella, a saber:

A) Si la movilización está referida a una iniciativa de carácter local o departamental.

B) Si los institutos de iniciativa y referéndum departamentales están en vigor o si por el contrario como lo ha sostenido invariable e inveteradamente esta Corte Electoral, no son de aplicación.

C) Si existen normas legales que regulen el objeto de la movilización en cuanto al fondo y en su caso, si ellas son incompatibles con la solicitud que se formula.

V) Que a fojas 17 siguientes esta Corporación resolvió con fecha 23 de agosto de 2013 comenzar las tareas de verificación y recuento

de las firmas presentadas, decretando el cierre ficto del padrón a esos efectos al 30 de julio del año en curso, implementándose dicha resolución por la Dirección de la Oficina Nacional Electoral y por el Registro Electoral, respectivamente.

VI) Que por último, a fojas 20 obra el informe del citado Registro dando cuenta que: a) al cierre ficto del padrón el número de inscripciones vigentes y hábiles en el Departamento de Tacuarembó ascendía a 75.731; b) a la fecha de finalización de la tarea (9 de setiembre último) se cotejaron 11.450 firmas las que coinciden con los rasgos de las obrantes en las hojas electorales correspondientes así como que se superó el 15 % de los habilitados en dicha jurisdicción.

CONSIDERANDO: I) Que la Corporación, no obstante haber considerado en forma reiterada, como se dijo, que dichos institutos (la iniciativa y el referéndum departamentales) no eran de aplicación, asumió competencia para resolver de acuerdo al tracto procedimental dado por los Gobiernos Departamentales y/o Juntas Electorales, en su caso, a las movilizaciones de igual naturaleza que la que da mérito a este fallo. Así, por ejemplo, algunas veces entendió en la cuestión planteada en mérito a que un Intendente (en el caso que se refiere, el del Departamento de Flores) desestimó una pretensión deducida por el 15 % de inscriptos residentes en dicho departamento, promoviendo por vía de un referéndum dejar sin efecto determinados artículos de un decreto dictado por la Junta Departamental correspondiente, sobre incrementos a la contribución inmobiliaria, algunas tasas y valores de patentes mínimas de rodados. En dicha situación el referido Intendente entendió que el procedimiento no se ajustaba a derecho y resolvió en consecuencia. Por su parte los promotores recurrieron dicha resolución y ratificada, devinieron los antecedentes a la Corte Electoral para fallar en el asunto (Sentencia N° 24369, de 6 de julio de 1988). Otras veces, en relación a una iniciativa departamental referida al dictado de una ordenanza sobre el uso del casco para conductores de vehículo de dos ruedas, sin que mediara pronunciamiento ni de la Junta Departamental ni del Intendente y remitidos los legajos conteniendo las papeletas y firmas presentadas a la Junta Electoral de Colonia, ésta consultó a la Corporación quedando expedito el dictado de la condigna providencia (Sentencia N° 26927, de 20 de diciembre de 2006). Por último, en otra ocasión, remitidas derechamente a la Junta Electoral y posteriormente a esta Corporación, las firmas recogidas en las papeletas correspondientes para un referéndum departamental (en el Departamento de Cerro Largo y también referido al uso del casco protector para conductores, motocicletas y similares) y sin intervención de clase alguna de su Gobierno Departamental, esta Corte Electoral terminó entendiendo en el asunto dictando la Sentencia N° 26926, de 20 de diciembre de 2006.

II) Que de conformidad a los precedentes relacionados a guisa de ejemplo y estando en poder de la Corporación las papeletas y las

firmas para la promoción de la iniciativa de mención y el memorando a que se ha hecho referencia en el Resultando I), no existen obstáculos, para un análisis y pronunciamiento de esta Corte Electoral sobre los aspectos adjetivos (admisibilidad o inadmisibilidad formal del instituto de mención disciplinado por normas constitucionales y legales de vieja data) y sustanciales (pertinencia por razones de fondo; compatibilidad o incompatibilidad entre la ordenanza y la legislación aplicable).

III) Que, limitando el presente examen a los tópicos relacionados en los literales "A" a "C" del Resultando IV, que precede, cabe referirse someramente al carácter departamental de la iniciativa promovida. En efecto, de los antecedentes surge indudablemente que la pretensión comprende a todo el departamento de Tacuarembó. En dicho sentido se manifiesta la parte dispositiva de la ordenanza proyectada en tanto su numeral 1° establece: "Declárase AREA DE RESERVA AMBIENTAL toda la zona rural del Departamento de Tacuarembó" y el artículo 3°: "A partir de la entrada en vigencia de la presente norma queda prohibida la explotación de minería metalífera a cielo abierto en el territorio departamental" (el destacado no figura en el texto transcripto). Dicha afirmación se realiza a despecho del fundamento de derecho que se invoca en dicho proyecto. En efecto, en el "ATENTO" del mismo se hace caudal de lo establecido por el artículo 305 de la Constitución de la República que ostensiblemente se refiere a la iniciativa local. Este instituto tiene por objeto que se "dicte, reforme o revoque un acto jurídico emanado, en principio, de una autoridad local o que, proviniendo de otros "órganos del Gobierno Departamental", refiera a asuntos municipales de "dicha jurisdicción" (cfe. en lo pertinente, Delpiazzi, Carlos E., "Autoridades Departamentales y Municipales", Montevideo, Amalio Fernández, 2010, pág. 145). Por lo demás, si el artículo 305 de la Carta se refiriera, también, a la iniciativa departamental, el constituyente habría incurrido en una indebida superposición de iguales institutos en mérito a la clara norma asentada en el artículo 304 del mismo cuerpo normativo ("También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental").

IV.- Que los argumentos en que reposa la postura histórica de la Corporación respecto a la iniciativa departamental (también, en lo pertinente respecto, al referéndum de igual naturaleza) consisten, sucintamente, en que: A) En el marco constitucional de la reforma de 1934, se dictó la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935 (denominada "Ley Orgánica Municipal"), la que en su artículo 74 instituyó el recurso de referéndum el que "podrá entablarse por un quinto de los ciudadanos inscriptos en el Departamento para que se deje sin efecto un decreto o resolución de la Junta Departamental." Por su parte el artículo 79 de la misma ley instituyó el derecho de iniciativa ante la Junta Departamental

que podría ser ejercido por el 15 % de los inscriptos en el departamento (remisión que en este aspecto se realiza en el citado artículo 79 al anterior 78 sobre iniciativa local). Y para el caso de negativa tanto expresa como ficta de la respectiva Junta Departamental quedaba expedita la convocatoria a referéndum. B) A partir de la reforma constitucional de 1952 (los artículos 304 y 305 de la actual Constitución mantienen los mismos números e idéntico contenido que los de la citada reforma) se entendió en diversos fallos dictados por la Corte Electoral (entre otros los relacionados en el Considerando I) antecedente, que era necesario que la ley reglamentaria fuera una ley posterior y no una ley preexistente a las normas constitucionales de referencia. En otras palabras, la Corporación estimó que la normativa legal establecida tanto para el referéndum como para la iniciativa departamentales reglamentadas por la Ley N° 9.515 habían quedado derogadas por el texto constitucional de 1952. C) En efecto, según esta postura debe repararse que el artículo 304 (tanto de la Constitución de 1952 como la de 1967, según se dijo) refiere, que la ley "reglamentará el referéndum como recurso" y que "También podrá la ley... instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental."

V) Que no obstante, el valor dialéctico y jurisprudencial de dichos argumentos, la Corporación con su actual integración y entiende que los institutos que se analizan tienen plena vigencia en virtud de las siguientes consideraciones: A) El tiempo verbal empleado por la norma constitucional es irrelevante (cfe. discordia asentada en la Sentencia N° 26927, de 20 de diciembre de 2006). B) Jurídicamente es admisible que normas legales anteriores al texto constitucional lo reglamenten (en el caso por los artículos 74 a 79 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935) manteniendo aquellas su fuerza y vigor por aplicación del artículo 329 de la Carta ("Decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni las leyes que expida el Poder Legislativo"). En otras palabras, dicha disposición establece la compatibilidad entre las leyes anteriores con las supervinientes normas constitucionales a condición de que aquellas no se opongan directa o indirectamente a éstas, así como que "la sanción de una disposición constitucional no puede afectar la vigencia de una ley anterior, salvo que haya oposición o disposición expresa que imponga la derogación." (Risso Ferrand, "Derecho Constitucional", Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2006, 2ª edición, pág. 164). Por lo demás, la utilización de la expresión "decláranse" del anteriormente referido artículo de la Constitución, según el citado doctrinario, confirma la conclusión anterior: se declara algo que ya existe (ibídem). Asimismo, se ha sostenido por connotados ex integrantes de la Corte Electoral que el artículo 304 de la Carta está reglamentado por los artículos 74 a 77 de la Ley N° 9515 así como que se ha dicho con acierto que "pretender que cada vez que se

sanciona un nuevo cuerpo constitucional deban dictarse nuevamente las normas reglamentarias de los institutos que aquel consagra, aun cuando las existentes no colidan con sus preceptos o normas programáticas, importa a poco que se indague, la consagración de un principio de verdadera inseguridad, que al decir de Beltrán desencadenaría "el caos jurídico en los más diversos e insospechados campos" (Roucco, Graciela, "El referéndum contra los decretos departamentales...", pág. 73, citado en discordia de los ex Ministros de esta Corporación, Dres. Darwin Machado y Ariel de la Sierra y Sr. Luis A. Nuñez Connio asentada en las actas correspondientes al dictado de la Sentencia N° 25942, de 31 de julio de 1996). C) El método de interpretación de las disposiciones constitucionales y legales y su vinculación con el resto del ordenamiento jurídico debe agotar el análisis textual y de inter-relación de sus normas concebidas como una unidad sistemática. Los antecedentes como de los que se ha valido la Corporación en los fallos relacionados anteriormente, y en otros no citados (historia de la sanción del proyecto constitucional de 1951 en lo que respecta a la disposición que a la sazón diera lugar al actual artículo 304 de la Constitución de la República) deben ser tomados en cuenta -únicamente-- cuando ese análisis no es suficiente para resolver la cuestión, que no es el caso en examen. D) En efecto, la iniciativa departamental y el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales están establecidos por la Carta. La función de la ley en la especie es meramente la de implementar las normas constitucionales sobre el punto y en el supuesto de no existir, su ausencia debería suplirse recurriendo a los medios supletorios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 de la Constitución de la República (es decir, apelando "a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas). Por lo demás, mientras no se modifique o derogue la ley, ésta conserva toda su fuerza y vigor en todo aquello que no se oponga directa ni indirectamente al texto constitucional por aplicación de lo dispuesto por el nombrado artículo 329 de la "lex fundamentalis". E) Por último, sabido es que las limitaciones a los derechos son de interpretación estricta, por lo que en caso de duda es pertinente concluir acerca de la existencia de tales derechos (promoción de la iniciativa y/o referéndum departamentales). Por último y respecto a la postura que ahora se asume sobre el particular, es dable consignar que prestigiosa doctrina nacional -con los referidos argumentos y/u otros ha sostenido la vigencia de ambos institutos (v.gr., los ya citados autores y Korzeniak, José, "Primer curso de derecho público...", Montevideo, FCU, 2001, pág. 435).

VI) Que corresponde ahora examinar si existen normas legales que regulen el objeto de la movilización en cuanto al fondo y en su caso, si ellas son incompatibles con la solicitud que se formula.

VII) Que el contenido del proyecto de ordenanza prohíbe la explotación de minería metalífera a cielo abierto en el territorio

departamental. Al respecto viene al caso consignar que el artículo 4° del Código de Minería aprobado por la Ley N° 15.242, de 8 de enero de 1982, establece que "Todos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre o que afloren en la superficie del territorio nacional integran en forma inalienable e imprescriptible, el dominio del Estado" (el destacado no figura en el texto que viene de transcribirse), como persona pública mayor, es decir, aquella que dispone con la mayor amplitud de los poderes jurídicos o funciones que se distribuyen entre sus distintos órganos, en tanto los gobiernos departamentales poseen únicamente poderes de legislación y administración en el orden departamental (cfe. en lo pertinente, Sayagués Laso, Tratado de derecho administrativo, Montevideo, FCU, 1987, tomo I, pág. 196).

VIII) Que en el plano doctrinario se ha sostenido que "Es materia departamental toda tarea o actividad pública en la que exista un interés del Departamento que predomine sobre el interés del Estado y no haya sido asignada expresamente a otro órgano" (el destacado no figura en el texto transcripto de la obra de Martins, Daniel Hugo, "El Gobierno y la Administración de los Departamentos", Montevideo, Tradinco, 2003, tomo II , pág. 36, también citado en el XIX Considerando de la Sentencia de esta Corporación N°26927, de 20 de diciembre de 2006) y en el plano de la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia, en Sentencia N° 10/89, de 22 de febrero entendió que "La competencia departamental, en nuestro régimen constitucional, está limitada a la regulación de asuntos que tengan un concreto y preciso interés para esa particular región" (Martins, ob. cit., pág. 72, también referida en el mismo Considerando anteriormente señalado).

IX) Que la prohibición que se analiza privaría al Poder Ejecutivo --de conformidad con lo establecido por el artículo 123 del ya referido Código con las modificaciones introducidas por la Ley N° 18.813, de 23 de setiembre de 2011-- fijar la política general minera, otorgar los títulos mineros que el legislador le autoriza, disponer las reservas mineras y su cese, decretar las expropiaciones necesarias a la actividad minera, dictar las caducidades de derechos mineros, dictar el reglamento general de minería y los reglamentos que correspondan, etc.

X) Que dichas competencias atribuidas por el legislador al Poder Ejecutivo, naturalmente, no se concilian con la prohibición en examen y que se procura mediante el proyecto de la ordenanza de mención, antes bien, son absolutamente contradictorias con aquellas. Y ello, no por una razón de jerarquía institucional sino de materia y fundamentalmente de mayor "valor y fuerza" del texto legal sobre la pretendida ordenanza.

XI) Que por lo demás, la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008 solo asigna competencia exclusiva a los Gobiernos Departamentales para categorizar los suelos (artículo 14) mediante los instrumentos de ordenamiento territorial de su arbitrio (artículo 30).

XII) Que los criterios, lineamientos y orientaciones

generales para los instrumentos de ordenamiento territorial son formulados por las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Dichas Directrices Nacionales constituyen el instrumento general de la política pública en la materia (artículo 9°), son elaboradas por el Poder Ejecutivo y sometidas por éste al Poder Legislativo para su aprobación, sin perjuicio de la iniciativa legislativa que a éste corresponde (artículo 10).

XIII) Que, asimismo, la Ley N° 19.126, de 11 de setiembre de 2013, "tiene como objetivo dotar al país de un instrumento moderno de política de desarrollo sustentable en una actividad que utiliza recursos naturales no renovables, y que por tanto su accionar deberá asegurar la protección del ambiente, las necesidades sociales de las comunidades cercanas a los lugares donde se realizará la actividad así como las necesidades nacionales de desarrollos económico..."Igualmente que es propósito de dicha ley aportar líneas estratégicas en materia de grandes emprendimientos de minería en el Uruguay, valorando la importancia de dotar al país de una política de Estado en la materia." (Exposición de motivos del Poder Ejecutivo de 12 de octubre de 2012; el destacado no figura en el texto parcialmente transcrito).

XIV) Que por último viene al caso consignar que el artículo 2° de la precitada Ley preceptúa que "Sin perjuicio de que la actividad minera esté regulada por el Código de Minería, esta ley establece un régimen legal especial aplicable a los proyectos de explotación minera que sean calificados como Minería de Gran Porte.

XV) Que en suma, resultan inconciliables las normas que vienen de referirse con la prohibición pretendida por los impulsores de la movilización en examen, máxime que los Gobiernos Departamentales tienen resguardada su participación en el seno de la Comisión de Seguimiento asociada a todo proyecto de Minería de Gran Porte, recibiendo la información económica relevante que se proporcionará por parte de Estado en relación a las actividades, impacto y desempeño del emprendimiento (artículo 67 de la Ley N° 19.126 y su antecedente, el artículo 120 bis del Código de Minería, introducido por la Ley N° 18.813, de 23 de setiembre de 2011).

Por lo expuesto precedentemente y de conformidad con lo manifestado en los Considerandos VI a XV,
LA CORTE ELECTORAL FALLA:

No hacer lugar a la iniciativa popular departamental presentada. Comuníquese a la Intendencia, a la Junta Departamental de Tacuarembó y a la Junta Electoral y Oficina Electoral Departamental correspondientes. Cumplido, archívese.

Dr. José Arocena - Presidente; Dr. Wilfredo Penco - Vicepresidente; Dr. Washington Salvo - Ministro; Dra. Margarita Reyes - Ministra; Dr. Gustavo Silveira - Ministro; Sr. Walter Pesqueira - Ministro; Sr. Pablo Kapplénbach - Ministro; Sra. Sandra Etcheverry - Ministra; Dr. Alberto Brause - Ministro; Dr. Gabriel Courtoisie - Secretario Letrado.

[Ayuda](#)